

0002011-15.2016.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RORIZ ZIROLDO

Juiz de Direito: Dr. ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

FELIPE RORIZ ZIROLDO é acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, Lei 11343/06, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, com o artigo 16, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002011-15.2016.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002011-15.2016.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE RORIZ ZIROLDO

Juiz de Direito: Dr. ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

FELIPE RORIZ ZIROLDO é acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, Lei 11343/06, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, com o artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, por fatos supostamente ocorridos em 02 de junho de 2016.

A denúncia foi recebida em 27 de março de 2017 (fls. 66/67) e o réu regularmente citado.

Houve apresentação de resposta à acusação.

Após isto o feito prosseguiu com a fase instrutória.

Ao final da instrução, o réu foi condenado às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, como incurso no artigo 33, §4º, Lei 11.343/06, e 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, reconhecido o concurso material de infrações, somando-se as penas aplicadas, atingindo o montante de 05 (cinco) anos e

06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 260 dias-multa, em regime inicial aberto, em sentença proferida em 28/09/2017 (fls. 144/150).
O feito transitou em julgado para o Ministério Público em 09 de outubro de 2017 (fls. 159) e para a Defesa em 09/08/2021 (fls. 162).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Estabelece o artigo 61, do Código de Processo Penal que "em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

Estabelece o artigo 110, do Código Penal, que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do Código Penal, verificando-se:

- I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
- II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
- III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
- IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
- V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
- VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Primeiramente, é importante ressaltar que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, previsão do artigo 119, do Código Penal.

Portanto, tendo em vista a pena aplicada em concreto em relação a ambos os crimes, considerados isoladamente, a pretensão punitiva estatal prescreve em 8 (oito) anos. Porém, o agente era menor de 21 anos na data do fato, sendo certo que o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme previsão legal do artigo 115, do Código Penal, de modo que a pretensão punitiva estatal prescreve em 04 (quatro) anos.

Frise-se que, nos termos do artigo 112, I, Código Penal, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Portanto, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a data do trânsito em julgado para o Ministério Público (09/10/2017) e até a presente data, percebe-se que já se passaram mais de 4 (quatro) anos, sendo imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu FELIPE RORIZ ZIROLDO, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Atualize-se o histórico de partes.

Oficie-se ao IIRGD e ao TRE.

Cancele-se a guia de recolhimento expedida às fls. 171/172.

Ao final, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

Mongaguá, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA